CATL 宁德时代

宁家服务国内商点结合三方合作协议

Form No.: QF-AFSP-07-01-01-4.3

宁家服务国内商点结合
三方合作协议

甲方（授权方/公司）：宁德时代新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350900587527783p

地址：福建省宁德市漳湾镇新港路 2 号

联系方式：4009180889

乙方（“商”级合作方/“商”）：宁家（北京）汽车服务有限公司

地址：北京市大兴区荣华街道科创二街 6 号

联系方式：18514666789

丙方（“点”级合作方/“点”）：北京银汉华星商贸有限公司

地址：北京市房山区窦店 107 国道西侧窦店利元车业

联系方式：13910230759

鉴于

1. 甲方系“商点结合”商业模式的发起方，拥有开展本协议项下相关业务的完整运营规范、技术体系及授权管理权限。

2. 乙方已与甲方签署《宁家服务城市合作伙伴合作协议》，取得甲方官方商级运营授权，具备区域统筹、“点”级终端服务运营合作方管理资质。

3. 丙方经乙方筛选推荐、甲方审核备案，具备终端服务运营能力，自愿纳入甲方商点结合体系，接受甲方间接授权、乙方日常管理，严格恪守本协议及甲方、乙方相关管理规定，确保具备履行本协议全部能力。

4. 本协议为三方合作框架协议，仅约定商、点两级合作的核心架构、层级权责、结算考核、准入退出及特殊联动规则。甲乙、甲丙双方单独签署的《CATL 国内服务代理商加盟协议》《宁家服务城市合作伙伴合作协议》《保密协议》《廉洁承诺书》（如有）等文件，均为本协议有效补充，细化具体服务标准、运维规范、普通违约细则，与本框架协议一体执行；三方一致知悉并确认，若甲乙、甲丙双方另行签署的协议、配套文件与本框架协议约定、甲方发布的制度内容不一致或冲突的，统一适用约束标准更为严格的约定。

三方本着平等自愿、合规经营、权责对等、甲方统筹管控的原则，订立本框架协议，共同信守。

一、合作总则

1.1 合作宗旨：依托甲方“商点结合”商业模式及核心品牌、技术资源，充分发挥乙方的统筹管理、区域运营优势，借助丙方的网点覆盖、终端服务能力，整合三方核心资源，规范合作全流程，提升服务质量与市场核心竞争力，实现甲方品牌落地深耕、乙方规模拓展增效、丙方稳定获取收益的三方共赢目标，推动“商点结合”商业模式规范化、规模化、高质量发展。三方签署本协议仅作合作意向确认，不产生本协议项下任何业务授权效力。本协议约定的全部合作事项，均须依照甲方对应业务统一验收标准验收合格后，该业务相关授权方可正式生效，乙方、丙方方可开展对应经营业务。

1.2 合作范围：甲方授权乙方业务及合作范围以甲乙双方已签署的《宁家服务城市合作伙伴合作协议》为准。乙方对丙方的授权为非全业务授权，不得超出上述甲方对乙方的授权范围，授权区域：**北京**，具体授权范围如下：**电池产品维修及相关服务**，明确排除事项：/。注：乙方在招募新的“点”级合作方且授权范围包含维修业务时，在该地级市或直辖市内已设有维修授权“点”的区县，未经甲方事先书面许可，原则上不得新增维修类“点”级合作方。

1.3 合作期限：本协议合作期限自 2026-10-14 起至 2027-12-31 日止。丙方基于乙方获得甲方授权而取得本协议项下“点”级合作资格，其授权期限不得超过乙方获得甲方授权的剩余有效期限。乙方与甲方之间的授权关系到期、解除、终止、撤销或失效的，丙方在本协议项下全部授权及合作资格同步自动终止（但甲方书面同意保留丙方合作授权及资格的除外），无需甲方、乙方另行通知或办理解除手续。协议期满前 30 日，三方可就续签事宜协商一致，达成续签意向的，另行签署补充协议；未达成续签协议的，本协议自期满之日起自动终止。

1.4 经营场所及 logo 使用约定：若丙方被授权包含维修业务，其经营场地、VI 形象、功能分区、设施配置等，必须严格符合甲方《CATL 国内服务代理商管理制度》全部标准，接受甲乙双方常态化检查整改；若丙方被授权范围无维修业务，丙方仅需具备合法有效的经营场所即可，但不得擅自使用甲方品牌 logo，丙方确有需要的，应将 logo 使用范围、上

墙效果图、经营场地实景图等相关材料，以书面形式通过乙方提交至甲方大区经理审核，经甲方审核通过后方可使用，未经审核通过严禁擅自使用。

二、各方权利与义务

2.1 甲方权利与义务

2.1.1 权利：

2.1.1.1 有权全程监督、定期核查乙方“商”级业务开展情况、丙方“点”级合作方运营情况，并根据实际情况决定是否供专业指导；乙方、丙方若违反本协议及甲方管理制度，甲方有权责令限期整改，情节严重的，可单方解除协议并依法追责。

2.1.1.2 有权按照本协议及与乙方、丙方所签订的协议约定，收取相应费用（包括但不限于授权费、管理费等）。

2.1.1.3 有权审核乙方推荐的丙方资质，拒绝不符合准入条件的合作主体，且不承担任何违约责任。

2.1.1.4 有权制定、修订“商点结合”模式运营规则及《CATL 国内服务代理商管理制度》等各项服务标准与制度，并对乙、丙方的品牌形象、人员资质、经营场地、仓储设施、作业设备及服务质量进行等事项审定，乙、丙方须严格遵照执行。

2.1.1.5 有权依据相关管理规定，对乙方、丙方的服务行为进行监督检查，对监督中发现的违规问题，按照《CATL 国内服务代理商管理制度》（详见甲方发布于服务商管理系统，如 GSS/门店管理系统等，以下简称“系统”的公告）进行考核及处罚；涉及费用抵扣的，甲方可直接调整乙方服务费，乙方有权就该部分款项向丙方追偿。

2.1.1.6 有权对乙方、丙方违规行为采取警告、罚款、增收保证金、暂停资金结算、限制或停止派单等处置措施，前述措施不影响甲方行使本协议项下其他权利。

2.1.2 义务：

2.1.2.1 向乙方提供“商”级业务所需的授权文件、品牌支持、技术指导、专业培训等相关服务，保障乙方顺利开展业务及招募、管理丙方。

2.1.2.2 按照本协议及与乙方、丙方所签订的协议约定执行，同时向丙方提供必要的业务指导、品牌使用间接授权（通过乙方转达）、宣传物料支持等，帮助丙方规范开展“点”级合作方相关业务；若甲方、乙方授予丙方的业务权限包含售后维修业务，甲方通过系统及时向乙方、丙方提供所需要的资料和规章制度。

2.1.2.3 有权根据甲方管理制度及本协议约定，调整对乙方、丙方的管理要求及考核标准，调整后应提前 3 日（自然日，除本协议另有说明外，以下期限均为自然期限，即自然日、自然月、自然年）以系统公告的形式通知乙方、丙方，通知送达后生效。

2.2 乙方权利与义务

2.2.1 权利：

2.2.1.1 有权按照本协议及与甲方所签订的协议约定开展业务和履行职责。

2.2.1.2 有权对丙方的业务开展情况进行考核，根据考核结果调整对丙方的业务支持力度；对因丙方未按约定履行义务造成的自身损失，有权向丙方追偿。

2.2.1.3 有权要求甲方提供开展业务所必需的支持与指导，对甲方安排存有异议的，可友好沟通协商。

2.2.1.4 有权督促丙方依规整改违规行为，情节严重可向甲方申请撤销其合作资格，亦有权要求丙方配合完成甲方下达的业务任务及品牌推广活动等各项工作，并按考核结果调整对丙方的支持力度，并向过错丙方追偿损失。

2.2.2 义务：

2.2.2.1 严格遵守本协议 1.2 条授权范围、合作期限及与甲方另行签订的协议约定，不得超范围、转授权、变相出借授权资质，不得未经甲方书面许可开展非甲方品牌电池有关的一切经营性、商业类活动。

2.2.2.2 遵照本协议约定招募丙方，负责对丙方进行日常管理、业务培训及技术指导，督促丙方严格遵守本协议及甲方、乙方的相关规定，规范开展“点”级合作方业务。

2.2.2.3 及时向甲方汇报乙方自身业务开展情况、丙方招募及管理情况，自觉接受甲方的监督、检查，确保丙方规范运营、合规开展业务。

2.2.2.4 不得干预丙方的合法合规运营活动，不得向丙方收取本协议约定以外的任何费用。

2.2.2.5 因自身过错导致的相关问题，承担赔偿责任。

2.2.2.6 因对丙方管理不当产生的违约责任承担连带赔偿责任。

2.2.2.7 负责配合甲方落实维修业务派单相关事宜，具体派单规则如下：若丙方为甲方授权的国内服务代理商转为“点”级合作方的，在甲方与丙方签署的《服务代理商加盟协议》到期前且甲方未执行自动派单模式时，维持当前甲方国内服务部交付组的派单模式；

当甲方国内服务部派单切换为自动派单模式后，同步切换为自动派单；在甲方与丙方签署的《服务代理商加盟协议》到期后，严格遵循甲方当期执行的派单规则。乙方自行招募的“点”级合作方，其维修业务派单规则需严格遵守乙方向甲方书面报备的方案，未经甲方确认不得擅自变更。

2.2.2.8 及时向丙方传达甲方的最新管理制度、业务规范及相关通知，确保丙方准确知晓并严格执行；妥善保管甲方提供的授权文件、技术资料等，不得擅自泄露、转借或用于本协议约定以外的用途。

2.2.2.9 若丙方为与甲方签订《服务代理商加盟协议》的服务代理商，转为商点结合模式下“点”级合作方的，物料管理责任按本三方合作协议签署日期分为两个阶段：协议签署前，乙方、丙方各自保管的库存物料，由乙方、丙方分别自行承担管理责任；协议签署后，乙方负责统筹管理自身及协议签署日后经乙方审批同意发送给其管理的全部丙方的所有物料，乙方承担物料盘点、分配等相关职责，对物料库存差异（如盘亏等）承担赔偿责任；若该库存差异系因丙方自身过错导致，乙方承担赔偿责任后，有权向丙方追偿。

2.3 丙方权利与义务

2.3.1 权利：

2.3.1.1 有权在甲方间接授权、乙方直接管理且明确约定的业务范围内，开展“点”级合作方相关业务，合理使用甲方提供的品牌、技术、宣传物料等资源，严禁超出乙方授予的授权范围开展任何业务活动。

2.3.1.2 有权获得甲方、乙方提供的业务指导、专业培训等相关支持服务。

2.3.1.3 有权对乙方提出的不合理管理要求，提出异议并向甲方反馈，维护自身合法权益。

2.3.1.4 有权就业务开展过程中遇到的技术、管理等相关问题，向甲方、乙方提出咨询，要求其及时予以解答和指导；有权获得甲方、乙方提供的宣传物料支持。

2.3.2 义务：

2.3.2.1 合规经营与授权遵守：严格遵守本协议约定及甲方、乙方的相关运营规范、管理制度，仅在乙方授权的业务范围内开展“点”级合作方业务，不得超出授权范围、跨授权区域开展业务；未经甲方、乙方法定代表人/授权代表人书面同意且未签署三方补充协议，不得擅自转让、出租、出借合作资格，不得将本协议项下的权利义务、核心权益以任

何形式转让给第三方，不得通过委托、挂靠、承包等变相方式将业务交由第三方实际履行，不得允许第三方以丙方名义开展相关业务；不得未经甲方许可变更法人、主要股东、主要经营者，不得存在虚假下单、保修服务弄虚作假、骗取甲方服务费等违反诚实信用原则的行为。

2.3.2.2 经营场所与品牌规范：按照本协议 1.5 条约定及甲方与丙方另行签订协议执行(如有），同时不得更改、去除、隐藏甲方要求展示的商标、标识等，未经甲方书面确认，不得擅自改变服务站的装修、设计、布局等，需保证装修、装饰材料及 VI 形象套装（若有）在合作期内保持清洁、完好，且符合甲方相关要求。

2.3.2.3 装修、消防与安全管理：若涉及服务站装修、改建等事宜，需指定专人对接甲方、乙方，自行办理全部审批、验收手续，并承担相关费用，明确知晓甲方、乙方的指导验收不能替代政府相关部门的审核；服务站的装修、消防安全等需符合国家法律法规、政府部门及甲方的相关要求，自行购置、配置合格的消防设施，主动接受各方监督检查；妥善处理服务站发生的重大安全事故，避免影响正常经营及甲方品牌声誉，若因违规操作造成人员伤亡、财产损失，由丙方承担全部责任。

2.3.2.4 维修相关要求（若涉及）：严格遵守维修业务派单规则，原甲方授权代理商转为丙方的，按对应阶段的派单模式执行；乙方自行招募的丙方，按乙方报备甲方的派单方案执行。需按甲方要求建设动力电池维修保养专区、新旧件仓库，配备专用维修工具及相关设施设备，未达标的需按要求限期整改；严格按照甲方技术标准提供维修服务，使用甲方认可的原厂配件，不得私自调换客户维修材料、产品，不得未经甲方书面许可开展非甲方品牌电池有关的一切经营性、商业类活动；按规定及时返回三包服务新旧配件，未按要求返回的，需承担相应责任。

2.3.2.5 资质与信息管理：协议期内，需始终具备履行本协议义务所需的资质、权能及相关资源，按要求提供资质证书原件供备案，资质到期前及时续展并更新备案；计划变更企业相关信息的，需提前提交书面申请，经乙方征得甲方同意后再实施，变更完成后及时提供相关证件备案；严格遵守《CATL 国内服务代理商管理制度》，按规定执行信息变更流程，不得隐瞒、拖延反馈市场敏感信息，不得弄虚作假填报业务报表、虚报相关单据。

2.3.2.6 管理配合与培训执行：自觉接受乙方的日常管理、监督及考核，积极配合完成甲方下达的业务指标及相关工作，及时向乙方汇报业务开展情况，接受甲方的抽查、指

导；按要求参加甲方、乙方组织的培训及服务工作会议，不得无故缺席，不得安排未取得甲方技术培训合格证书的人员开展服务工作；配合甲方对服务站装修、VI 形象等的检查验收，按要求完成整改。

2.3.2.7 保密与责任承担：严格遵守本协议保密条款，不得泄露甲方的商业秘密、技术秘密及相关信息，不得将甲方的技术资料、配件价格等用于本协议约定以外的用途；自觉维护甲方品牌形象及声誉，不得从事任何损害甲方、乙方合法权益的行为；若因丙方原因导致甲方遭受第三方追诉或第三方遭受损失，需按甲方要求协助抗辩，并承担全部赔偿责任；若丙方或其股东、主要管理者因纠纷、违法犯罪等原因，导致服务站停止服务累计达30日，或出现连续30日停业等难以继续经营的情形，需及时向甲方、乙方报备，并在指定期限内解决。

三、保证金及结算相关约定

3.1 为担保丙方在本协议项下的全部义务，经三方友好协商，丙方自愿向甲方支付保证金。保证金标准：丙方应向甲方缴纳服务保证金人民币 50000 元（大写：伍万元整）。

3.2 保证金缴纳时间：丙方应于本协议签订之日起 5 个工作日内，将保证金足额缴纳至对应收款方指定账户；若逾期缴纳超过 30 日，甲方有权单方解除本协议，并追究丙方的违约责任。

3.3 支付方式：各方相关费用及保证金的支付，均应通过银行转账方式进行，收款方指定账户详见本条款 3.5.1 及各方另行约定。

3.4 保证金调整：甲方有权根据乙方、丙方经营类目的变化、商品实际销售情况、履约能力、资信状况等情形，与乙方、丙方协商调整丙方应缴纳的保证金额度；经乙方、丙方书面同意后，丙方应在 5 个工作日内补足相应差额；若乙方、丙方不同意调整的，则甲方有权单方面解除本协议，保证金按本条款 3.5.2 处理。若乙方、丙方未按要求补足保证金，或保证金不足以抵扣乙方、丙方应承担的违约金、损失赔偿等费用，乙方、丙方同意甲方有权自乙方账户中直接扣除相应金额，乙方、丙方确认知晓该情形下甲方无需另行获得授权，乙方承担相应款项后，有权向丙方追偿。

3.5 保证金缴纳与退还：

3.5.1 保证金缴纳：丙方应将上述保证金足额缴纳至甲方指定以下账户，不得逾期、不足额缴纳：

甲方开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市蕉城区支行

甲方银行账号：935006010000062144

甲方收款单位：宁德时代新能源科技股份有限公司

甲方地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

3.5.2 保证金退还：本协议期满，且丙方无任何违约行为、已结清所有应缴费用、完成全部善后义务后，甲方应在协议终止后 2 个月内，将保证金全额无息退还至丙方指定账户；若丙方存在违约行为，甲方有权从保证金中抵扣相应违约金、损失赔偿等费用，抵扣后如有剩余，剩余部分无息退还；若保证金不足以抵扣违约金、损失赔偿等费用，丙方应在甲方通知送达后 5 个工作日内补足差额。

3.5.3 保证金抵扣补充约定：若乙方、丙方缴纳的保证金不足以抵扣乙方、丙方应承担的赔偿金、补偿金、抚恤金或其他任何款项，甲方无义务使用自有资金为乙方、丙方支付该等款项；若甲方已实际支付该等款项，有权要求乙方、丙方赔偿该部分损失，并可采取以下一项或多项措施：

3.5.3.1 乙方、丙方就甲方全部损失承担连带赔偿责任，甲方优先以乙方、丙方交纳的保证金抵扣违约金、罚款及实际损失；

3.5.3.2 保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权从应付乙方、丙方结算款中直接划扣补差；

3.5.3.3 经前述抵扣、划扣仍无法足额弥补损失的，甲方可单方终止本协议及全部服务，并就剩余未清偿损失继续向乙、丙方追偿；

3.6 保内维修服务费结算规则：甲方统一与乙方结算，结算规则为：甲方按乙方的星级对应的工时单价，结算乙方及乙方管辖范围内所有丙方共同产生的工时费、特殊费用等全部服务费。乙方应于甲方付款日后 5 个工作日内，与丙方结算当期服务费，结算规则为：乙方按丙方的星级对应的工时单价，结算丙方自身产生的工时费、特殊费用等全部服务费。甲方支付给乙方的服务费，扣除乙方自身产生的服务费与所有乙方应支付丙方的服务费合计金额后的剩余部分，作为甲方支付给乙方的管理乙方管辖范围内所有丙方的相关管理费。

3.7 物料管理费用约定：

3.7.1 甲方支付给乙方、丙方服务费中，已包含物料采购、仓储、运输、盘点等全部物料管理费用。乙方、丙方不得以任何名义向甲方额外收取物料管理相关费用。

3.7.2 乙方丙方应建立标准化物料管理制度，包括但不限于：

（1）物料出入库登记制度；

（2）定期盘点制度（每月不少于 1 次）；

（3）损耗/异常物料报告制度；

（4）物料保质期预警机制。

3.7.3 乙方丙方应配合甲方完成物料管理工作，包括：

（1）提供真实完整的物料使用记录；

（2）接受乙方或甲方的突击盘点检查；

（3）按甲方要求及时反馈物料损耗情况。

3.7.4 若因乙方或丙方物料管理不善导致甲方物料损失，损失金额将从乙方、丙方保证金中直接扣除，不足部分由乙方、丙方补足。

四、合作管理与考核

4.1 甲方对乙方、丙方的合作情况进行定期或不定期监督、检查，建立完善的考核机制，考核内容包括但不限于：业务完成率、服务质量、合规经营情况、品牌形象维护情况、客户满意度、违规记录等，考核结果作为协议续签、授权调整、奖惩实施的核心依据。

4.2 乙方负责对丙方的日常运营进行管理、考核，制定明确的考核标准，考核内容包括但不限于：丙方业务开展情况、服务流程规范性、甲方管理制度执行情况、人员培训情况、设备维护情况、报表提交及时性等，考核结果需及时向甲方汇报，作为丙方“点”级合作方合作资格保留、调整的重要依据。

4.3 丙方星级管理约定：原与甲方签订《服务代理商加盟协议》的服务代理商，转为商点结合模式下“点”级合作方（丙方）的，在本协议签约时，维持其原有的服务星级。所有类型的丙方，自本协议生效之日起，均严格按照《CATL 国内服务代理商管理制度》中星级管理制度的相关规定，执行星级升降级操作，甲方、乙方依据该制度对丙方的星级进行考核、评定及调整。

4.4 丙方违约整改流程：丙方违反本协议及《CATL 国内服务代理商管理制度》任何规定的，甲方向乙方发出书面整改通知，由乙方及时传递给丙方。书面整改通知可通过书面送达、电子邮件或系统通知等方式，发送至本协议中乙方指定的地址、电子邮箱或乙方在甲方系统的账户。乙方接到书面整改通知后，必须在指定期限内通知并指导丙方完成整改，

并以书面形式向甲方回复，回复中需明确列明整改结果及所采取的具体措施。丙方逾期未整改或整改不合格的，甲方有权依据本协议约定采取进一步处罚措施，直至撤销丙方的合作资格。

4.5 培训管理：甲方负责对乙方相关人员进行技术、业务、管理制度等方面的专业培训；乙方负责对丙方相关人员进行技术、业务、管理制度等方面的培训，确保丙方从业人员具备相应的业务能力和服务水平。乙方、丙方应按要求安排相关人员参加培训，无故缺席培训的，视为违规，甲方、乙方有权对其进行相应处罚。

4.6 绩效及惩罚路径约定：甲方对乙方及乙方所管辖的全部丙方的绩效考核和奖惩事宜，统一针对乙方执行，甲方根据考核结果确定对乙方的奖惩标准及具体措施，乙方需严格遵照执行。乙方应根据本协议约定及甲方考核要求，结合自身对丙方的管理职责，对丙方进行责任划分，再依据责任划分结果及丙方实际运营、考核情况，对丙方实施相应的绩效考核和奖惩。若乙方拟对丙方实施的奖惩力度，超出甲方针对该丙方既定的绩效考核奖惩标准及力度，乙方需提前将拟实施的奖惩方案（包括奖惩事由、奖惩依据、奖惩力度、执行时间等）书面提交甲方审核，经甲方审核确认并书面同意后，乙方方可按该方案执行；若乙方拟实施的奖惩力度与甲方既定标准一致，乙方可直接执行，执行后需及时将奖惩结果书面报备甲方备案。

五、保密条款

5.1 乙方、丙方应严格遵守国家法律法规、规章制度及保密原则，严格按照《CATL 国内服务代理商保密协议》的相关要求规范开展业务。具体保密条款内容详见本协议附录《CATL 国内服务代理商保密协议》，该附录为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

5.2 若丙方违反保密协议约定，甲方有权要求乙方、丙方共同承担 100 万元的违约金（具体金额由甲方根据违约情节轻重确定）；若因此给甲方造成损失的，除上述违约金外，乙方、丙方还应共同承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等维权费用。

六、廉洁承诺

6.1 乙方、丙方应严格遵守国家法律法规、规章制度及公平交易原则，自觉恪守廉洁从业准则，严格按照《CATL 国内服务代理商廉洁承诺书》的相关要求规范开展业务。具体

廉洁承诺内容详见本协议附录《CATL 国内服务代理商廉洁承诺书》，该附录为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

6.2 若乙方、丙方自身，或乙方、丙方的工作人员违反本章节约定的诚信经营、廉洁从业义务，经甲方调查核实属实的，甲方有权对乙方、丙方予以警告；情节严重的，甲方有权永久性禁止与乙方、丙方的一切业务往来，同时有权要求乙方、丙方支付 1 万元至 30 万元的处罚金（具体金额由甲方根据违约情节轻重确定），乙方、丙方还应按照附录《CATL 国内服务代理商廉洁承诺书》的约定承担相应违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、维权费用等）。

七、违约责任及分级违规处理

7.1 一般违约责任

7.1.1 除本协议另有约定外，任何一方违反本合同义务和责任的，违约方应按守约方实际损失的 1.5 倍支付违约金，若违约方为丙方时，乙方同意按照丙方造成损失金额的 10%承担责任，且乙丙双方还需要就甲方任何间接的、衍生的、惩罚性的或特殊性的损失进行赔偿，赔偿范围包括但不限于(A) 利润损失；(B)销售或商业损失；(C)机会损失（包括但不限于与第三方合同有关的损失）；(D)商誉或声誉损失；(E)预期收益损失；（F）软件、数据或信息使用或损坏的损失；（G）甲方为维权支出的律师费、诉讼费、差旅费等全部合理维权开支。

7.2 特别违约责任

7.2.1 未经甲方书面许可，乙方、丙方不得从事任何与非甲方品牌电池相关的经营性、商业类活动。丙方违反本条约定的，应将该违约行为取得的全部收益全额支付给甲方，并支付违约金人民币 500000 元（大写：伍拾万元整），乙方对丙方前述全部应付款项承担连带清偿责任；乙方违反本条约定的，由乙方自行向甲方支付全部违规收益、500000 元（大写：伍拾万元整）违约金，丙方不承担连带责任。若前述款项不足以赔偿甲方全部损失的，乙方、丙方仍需就损失差额向甲方承担连带清偿责任 。

7.2.2 乙方未经甲方书面许可，超出本协议约定授权范围开展业务、擅自向第三方转授权，或实施与前述违约行为性质相同的违规行为的，属于根本性违约。甲方有权单方撤销全部授权、解除本协议及双方签署的其他相关协议，乙方应向甲方支付违约金人民币

1000000 元（大写：壹佰万元整）；若该违约金不足以赔偿甲方全部损失的，乙方还应就差额部分承担赔偿责任，同时乙方须将违约项下全部违规经营收益全额返还甲方。

7.2.3 丙方违反本协议义务、实施同类违规行为，或未全面履行本协议第 2.3.2 条、违反甲方合规管理制度及运营要求的，甲方可依据违约事实、情节、危害及整改情况将违约划分为轻微、一般、严重三级，甲方有权选择适用第 7.3 条分级违规专项处置机制或依据第 7.1 条、7.2 条约定追责；针对甲方提出的整改要求，丙方逾期未整改或整改不合格的，构成严重违约，甲方可单方解除本协议（解除通知送达丙方即生效），没收丙方全部履约保证金，并依法追究丙方全部违约责任。

7.2.4 丙方以虚假维保、虚假工单等方式弄虚作假骗取甲方服务费的，每次按实际骗取金额的 2 至 10 倍向甲方支付专项违约金；丙方擅自使用非甲方认可配件、未按照甲方技术标准提供服务的，每次应向甲方支付违约金人民币 50000 元（大写：伍万元整），由此产生的全部风险、损失及责任由丙方自行承担。

7.3 分级违规专项处置机制

7.3.1 轻微违规

违规定义：指丙方单次轻微违约、履约存在瑕疵，未对合作秩序、服务质量及甲方品牌权益造成任何不良影响，且具备立即整改、完全纠正条件的违规情形。

违规情形：包括但不限于未按约定维护服务站 VI 形象（轻微瑕疵）、无故缺席单次培训（事后可补学）、未及时返回三包配件（逾期≤7 日且无不良后果）、未按要求报备单据（逾期≤3 日）、首次未配合装修检查（无实质影响）；授权含维修业务的，经营场所轻微不达标（不影响正常运营、可当场整改）、未配置部分非核心维修辅助设备（不影响服务质量）；授权不含维修业务的，首次未经审核使用甲方 logo 上墙（立即拆除且无不良影响）。

违规处罚：甲方、乙方有权责令丙方在 3-7 日内完成整改，整改验收合格的，不予追究违约责任。丙方逾期未完成整改的，违规行为自动升级为一般违规。轻微违规不产生授权撤销、协议解除的法律后果。

7.3.2 一般违规

违规定义：指丙方存在多次轻微违约或单次情节较重的违约行为，对合作运营产生轻微不利影响，但未造成实质性损失及品牌负面影响，且可通过整改予以纠正、恢复合规状态的违规情形。

违规情形：包括但不限于单次违反派单规则（无客户投诉、无实际损失）、隐瞒市场敏感信息（未影响甲方决策）、报表轻微弄虚作假（不涉及服务费虚报）、首次安排未持证人员开展服务（立即整改并补训）、未按要求提出扣款申请（仅造成轻微不便）、擅自变更企业信息（事后及时补充备案）；授权含维修业务的，经营场所不达标（催告 1 次后完成整改）、擅自变更经营场所（及时整改并通过审核）；擅自对外宣传三方合作（无品牌不良影响、立即停止宣传）。

违规处罚：甲方有权对丙方采取书面警告、限制派单、扣除不超过 50%履约保证金等处置措施，并责令丙方在 7-15 日内完成整改。丙方逾期未整改、整改不到位或整改不合格的，违规行为自动升级为严重违规，一般违规不直接导致授权撤销及协议解除。

7.3.3 严重违规

违规定义：指丙方多次违规、经催告拒不整改、整改无效，或其违约行为造成实质性运营混乱、服务质量严重不达标、甲方品牌受损、产生客户投诉或经济损失，导致合作基础严重受损、协议合作目的难以继续实现的根本性违约情形（含乙方区域管控违规、各方侵害甲方知识产权造成实际损失的情形）。

违规情形：包括但不限于授权含维修业务的，经营场所不达标（催告≥2 次仍未整改）、擅自变更经营场所（拒不整改）、未配置核心维修设备、资质缺失或失效（影响业务正常开展）、使用非甲方认可的配件、未按技术要求提供服务导致不良后果、消防安全违规（拒不整改）、将甲方正品配件用于非约定用途；弄虚作假骗取服务费、多次安排未持证人员开展服务、擅自变更企业信息（拒不备案）、擅自转让合作资格、拒绝协助完成维修服务（导致甲方损失或客户投诉）、品牌/场地等审核不合格（催告≥2 次仍未整改）、擅自更改甲方标识/装修（导致甲方品牌受损）；授权不含维修业务的，经营场所不合法、未经审核使用甲方 logo（拒不拆除或造成不良影响）；超出授权范围、跨授权区域开展业务；违规使用合作方知识产权（造成实际损失）。

违规处罚：丙方根据甲方被认定违规情节的严重程度向甲方支付 5 万至 50 万元，且乙、丙方同意甲方有权单方撤销乙方、丙方全部合作授权、单方解除本协议、不予退还丙方全部履约保证金，并依法追究违约方的全部违约责任及赔偿责任。

八、协议的变更、解除与终止

8.1 本协议的任何变更，需经三方协商一致并签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

8.2 除本协议另有约定外，任何一方如需提前解除本协议，应提前 30 日以书面形式通知其他两方，经三方协商一致后方可解除；未经协商一致，单方提前解除协议的，视为违约，应向守约方承担相应违约责任。

8.3 本协议终止或解除后，各方应履行以下善后义务：

8.3.1 甲方应按本协议约定，退还乙方、丙方无违约情形下的保证金，停止对乙方、丙方的授权，收回相关授权文件、品牌物料等。

8.3.2 乙方应停止招募、管理丙方，结清与甲方、丙方的所有费用，配合甲方做好丙方的善后衔接工作。

8.3.3 丙方应立即停止使用甲方品牌、技术、宣传物料等资源，停止开展本协议约定的“点”级合作方业务，结清与甲方、乙方的所有费用，拆除甲方品牌 logo 及相关标识，返还甲方提供的技术资料、培训材料等，积极配合甲方、乙方完成业务交接。

8.4 本协议终止或解除后，不影响各方在本协议中约定的保密条款、违约责任条款、争议解决条款及善后义务条款的法律效力。

九、争议解决

9.1 本协议的订立、履行、变更、终止及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

9.2 三方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.3 争议处理期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议其他条款。

十、其他约定

10.1 本协议的附录一《CATL 国内服务代理商廉洁承诺书》、附录二《CATL 国内服务代理商保密协议》为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

10.2 本协议任一或多条条款被有权机关认定为无效、可撤销或无法强制执行的，仅该部分条款失效，不影响其余条款效力。各方应本着诚实信用原则，将无效条款替换为最接近原条款缔约目的且合法有效的约定。

10.3 本协议自三方盖章之日起生效，一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，每份具有同等法律效力，对各方均具有约束力。

10.4 各方确认，本协议载明的地址、联系方式为各方有效送达地址，任何书面通知按该地址寄送即视为有效送达；若一方变更联系方式，应提前 10 日以书面形式通知其他两方，未及时通知导致的送达不能、延误等后果，由变更方自行承担。

10.5 本协议项下的乙方、丙方任何权利、义务，未经甲方书面同意，不得擅自转让。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

签订日期：2026-10-14

乙方（盖章）：

签订日期：2026-10-14

丙方（盖章）：

签订日期：2026-10-14

附录一

CATL 国内服务代理商廉洁承诺书

为了保障服务代理商（“代理商”、“乙方”、 “丙方”）与宁德时代新能源科技股份有限公司及其全资子公司、控股子公司或具有实际控制权的合资公司、分公司（以下统称“CATL”、甲方）在业务往来中的合法权益，充分体现公平、公正、廉洁、诚信合作的精神，与 CATL 共同抵制商业贿赂和不正当竞争，反对商业欺诈，在信任、诚实、坦率与正直的基础上构筑相互间的合作关系，代理商特向 CATL 出具本《CATL 国内服务代理商廉洁承诺书》（以下简称“本承诺书”）。

代理商向 CATL 声明和保证，代理商、代理商代表、代理商相关方及其关系人承诺遵守任何适用的反贿赂法律法规和本承诺书内容，本承诺书为不可撤销的承诺。本承诺书具体条款如下：

一 定义

1.1 “代理商”指签署本承诺书的公司、组织及其员工。为本协议之目的，代理商包括乙方、丙方及乙方员工、丙方员工。

1.2 “代理商代表”指受代理商委托，或者代表、代理代理商与 CATL 接洽的公司、组织或个人。

1.3 “关联方”指可直接、间接影响代理商与 CATL 的合作或交易达成的相关人员或公司，包括但不限于中间人、参与相关交易决策和执行的人员或公司。

1.4 “关系人”指特定人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹等亲属和具有特殊利益关系的人员。

1.5 “第三方”指除代理商、代理商代表、关联人员及其关系人以外的其他第三方公司、组织或个人。

1.6 “贿赂”指在任何地点，违反适用法律直接或间接提供、承诺、给予、接受或索取任何价值的不正当好处（可以是财务或非财务的），作为个人实施或不实施与履行其职责有关行为的诱惑或奖励。

二 承诺

2.1 代理商自觉遵守有关法律法规、规章制度中关于公平交易、廉洁自律、反对腐败的相关规定，对其员工、关联方及相关业务人员进行经常性的廉洁教育，使其建立良好的职业操守和从业行为。

2.2 代理商承诺决不为自身或他方利益，唆使或利诱CATL员工违背CATL公司规章制度；并约束员工及其关联方使其不得协助 CATL 员工贿赂，如发现 CATL 员工有贿赂之意向时,代理商须立即告知 CATL。

2.3 代理商及其关联方不得以任何方式方法贿赂 CATL 员工及其关系人，包括但不限于：

2.3.1 以任何形式向 CATL 员工及其关系人馈赠现金、有价证券及支付凭证、通讯器材、交通工具、赞助非低值文化用品、免费提供劳务以及其他贵重物品等。

2.3.2 与 CATL 员工及其关系人进行任何形式之借贷、租赁、投资及任何非属直接工作往来之活动以及支付应由个人支付的费用。

2.3.3 未经CATL事先书面同意，组织CATL员工及其关系人参加以下活动，包括但不限于旅游、高消费娱乐、宴请、以旅游为目的在风景区召开的会议。但相关费用由CATL承担的除外。

2.3.4 利用第三方贿赂 CATL 员工及其关系人，例如通过所谓“咨询公司”等中间机构签署“咨询协议”，支付“咨询费”等方式，贿赂 CATL 员工及/或其关系人。

2.3.5 相关法律法规明确规定为贿赂的行为。

2.4 代理商应在CATL授权范围内，以必要性为原则使用或传递其获得的CATL内部信息，代理商不得将其获得的CATL内部信息传递给CATL授权范围以外的其他人员（无论是否获取利益），包括但不限于 CATL 竞争对手、CATL 离职员工和代理商、代理商代表、关联方及其关系人的非授权人员。

2.5 主动申报

2.5.1 代理商应按 CATL 要求的方式主动申报：

2.5.1.1 与 CATL 是否存在关联代理商关系（满足如下条件之一即为“关联代理商”），包括但不限于：（I）CATL 现职员工是代理商的直接投资者；（II）CATL 现职员工，在代理商兼任职务；（III）CATL 现职员工的主要亲属，是代理商的直接投资者；（IV）CATL 现职员工的主要亲属，在代理商工作或者任职；（V）前 CATL 员工，从 CATL 离职后成为代理商的直接投资者以及到代理商工作或者任职，不得发生关联交易行为。代理商不得与CATL 员工或其亲属共同成立公司或者允许CATL 员工或其亲属参股代理商，使 CATL 员工或其亲属从代理商获取不正当利益；（VI）代理商与 CATL 之间存在可能导致 CATL 利益转移或倾斜的其他关联关系。

2.5.1.2 在参与项目投标时，主动申报代理商与参与投标的其他主体之间是否存在关联关系（“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致利益转移的其他关系）。

2.5.1.3 代理商与政府、CATL 特定客户之间是否存在特定关系（具体范围以 CATL 通知的为准）。

2.6 为履行社会责任并确立市场成功地位，代理商应遵循商业道德要求，包括但不限于：

2.6.1 无不正当利益（指不符合法律、社会伦理、商业道德或职业操守等规范的利益，其输送方式包括但不限于现金、回扣、佣金、有价证券、礼品、吃请、休闲娱乐活动、旅游招待或其他具有现金价值的形式或可以取悦接收方的方式）：不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂或其他形式的不适当或不正当利益。禁止范围涵盖：为获取或保留业务、将业务指派给任何人或以其他方式获取不正当利益，以直接方式或通过第三方的间接方式，承诺、提供、授予、给予或接受任何有价值物品。

2.7 代理商需主动识别并采取措施消除业务违规行为可能潜在的舞弊风险，避免业务违规行为的影响进一步扩大化，业务违规行为包括但不限于：

2.7.1 隐瞒或未按规定及时反馈涉及公司资质、经营能力、人员配置、服务场地等事项的变更情况。

2.7.2 在服务费用结算过程中，存在弄虚作假的情形，如虚构交易申请费用结算，或者夸大服务费发生金额等。

2.7.3 在星级评定过程中，提交虚假信息或者隐瞒真实情况。

2.7.4 在未经CATL事先书面许可的情况下，使用CATL所指定的工具设备从事非《CATL国内服务代理商加盟协议》中授权的业务。

2.7.5 违反CATL关于旧件返厂、合规作业、备件管理等相关规定。

三 代理商相关方的反贿赂管理

3.1 代理商承诺将本承诺书中的内容至少通过协议或其他有效方式要求代理商代表、关联方及其关系人（以下简称“代理商相关方”）知悉并执行，确保CATL有权对代理商相关方就履行承诺书的情况进行审计。

3.2 代理商承诺有能力采取必要及适当的措施确保代理商相关方遵守本承诺书，代理商将制定相应的行为规范明确对代理商相关方的各项要求。此外，代理商将以费用自担的方式对代理商相关方进行包括但不限于，预防商业腐败为主题的培训。

3.3 对于代理商相关方实施的有悖本承诺书的行为，代理商承诺：

3.3.1 将直接对CATL依据本承诺书第4条“违约责任”承担相应违约责任；

3.3.2 依据代理商与代理商相关方的协议、管理规定对代理商相关方进行追责，包括但不限于，取消代理商相关方的代理商资格，减少份额，及/或要求其支付违约金。

3.4 代理商相关方违反本承诺书的事项的，视为代理商违反本承诺书，CATL有权依本承诺书要求代理商承担责任。

四 违约责任

4.1 鉴于代理商违反本承诺书会给CATL造成难以估量的经济损失并可能给CATL带来各种不利法律后果，若代理商或代理商相关方违反本承诺书中的任何一项或多项条款，代理商将承担如下责任：

4.1.1 CATL有权取消代理商作为CATL代理商的资格，单方终止各方的加盟协议及相关合同而无须承担任何违约责任，将代理商及代理商相关方列入黑名单，并保留通过法律途径追究相关人责任的权利。各方加盟代理业务关系的变更或解除，不影响CATL按本承诺书约定向代理商追究责任及要求赔偿损失的权利。

4.1.2 CATL 有权不予退还《商点结合三方合作协议》第三条规定的代理商已支付的全部保证金。

4.1.3 向CATL返回因贿赂行为而取得的不当利益，并一次性向CATL支付首次贿赂行为起至贿赂行为被发现为止已发生的经 CATL 授权而产生的包括但不限于工时服务费，配件费，奖惩，各种补贴等费用金额（即经授权代理的业务收益金额：期间已经实际支付+尚未支付的经授权代理的业务收益金额）的百分之十五（15%）作为违约金。

4.1.4 向 CATL 返还因未根据第二条第 5 项“主动申报”条款主动申报包括但不限于关联代理商、关联关系在内的特殊关系而取得的不正当利益，并一次性向 CATL 支付自应申报之日起至未主动申报行为被发现之日止已发生的经 CATL 授权而产生的包括但不限于工时服务费，配件费，奖惩，各种补贴等费用金额（即经授权代理的业务收益金额：期间已经实际支付+尚未支付的经授权代理的业务收益金额）的百分之十五（15%）作为违约金。

4.1.5 如在服务费用结算过程中存在弄虚作假情形的，将按照所涉及虚构金额的 2 至 10 倍作为违约金。

4.1.6 赔偿 CATL 因此遭受的损失，包括但不限于因此造成服务网络建设工期延误的赔偿，更换代理商造成的成本增加，政府部门罚款等。

4.2 对于上述违约金或损失，CATL 有权从任何对代理商的应付款项中直接扣除。以上第 4.1 条规定的各项保证金与违约金可合并计算，即最高可要求代理商支付已发生的经授权代理业务收益金额的百分之三十（30%）作为违约金。

4.3 上述违约金不足以弥补 CATL 损失的，代理商还需承担赔偿责任。

4.4 如代理商主动举报自身有发生违规违约行为，或主动配合 CATL 调查和整改，或主动帮助挽回或避免 CATL 经济损失，CATL 将视情况适度减轻代理商的违约责任。

五 举报奖励

5.1 鼓励代理商实名举报 CATL 员工违规违纪行为，一经查实，CATL 将按照公司规定对举报人给予奖励并严格为其保守秘密。

5.2 代理商支持 CATL 的诚信廉洁建设，若 CATL 员工在日常业务过程中有索贿行为，代理商必须拒绝，并向 CATL 行为准则委员会投诉（举报热线电话：19959356699（微信同号），传真：0593-8903598；举报邮箱：CATL-COC@CATL.com），投诉鼓励实名检举并提供相关证据。若代理商对 CATL 员工的索贿行为不拒绝、不申报，则该行为应视同代理商的贿赂行为。

5.3 代理商若发现 CATL 员工存在涉嫌违反业务、流程、管理规定等的违规行为，须及时向指定渠道进行反馈（邮箱：huangxw01@catl.com，手机（微信同号）：13559901980）。若代理商对 CATL 员工的违规行为进行包庇或提供其他协助，则该行为视同代理商的违规行为，需按照本承诺书承担相应后果。

六 效力

6.1 本承诺书自签署之日起对代理商（若代理商后续分立或与其他公司合并，则对于相关责任、义务的继受方）长期有效，且对本承诺书签署前代理商对 CATL 相关行为亦有约束力。

6.2 代理商已经仔细阅读并完全知悉本承诺书下的全部内容及法律含义，同时同意将按本承诺书的承诺事项履行义务及承担责任。

乙方（盖章）：

签订日期：2026-10-14

丙方（盖章）：

签订日期：2026.10.14

附录二

CATL 国内服务代理商保密协议

甲方：宁德时代新能源科技股份有限公司

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

丙方：北京银汉华星商贸有限公司

本保密协议自三方盖章后于 2026-10-14 起生效，（以下简称「生效日」）并规范自生效日起【3】年（以下简称「协议期间」）内三方所交换之保密信息。兹因三方拟就有关特定产品、技术或交易之可行性进行讨论或评估，三方可能因此互为披露某些各自专有或视为保密之信息。基此，三方乃就有关专有或保密信息之保密事宜，议订条款如下，以资共同遵守。本协议所称之「保密信息」系指于协议期间内，任一方及/或其关联企业（以下简称「披露方」）以各种形态或方式披露或提供予他方或其关联企业（以下简称「收受方」），以及收受方及其人员因本协议之目的而自披露方取得或知悉之信息、数据、文件或物品，包含、但不限于专门知识/技术（KNOW-HOW）、管理策略、创意、计划、设计、制程、样品、材料、材料结构、材料列表、零组件、未发表产品，或产品版本之现状、功效及能力、规格、制造技术、加工程序、设备与方法、构造图面、测试方法、软件数据(含编码)、技术文件、公式、数据库、线路图、测试文件、产品、样品、产品规格、模/治具设计与规格、价格、订价规则、报价、供货商数据、客户数据、商业预测、会议纪录、研发项目名称及内容、市场开发及/或营销计划、财务、组织状况、预算、销售或其他营业活动之讯息或数据。 本协议下关联企业指控制协议一方的任何企业、公司或者其他实体，或受协议一方控制的任何企业、公司或其他实体，或受协议一方关联公司控制的任何企业、公司或其他实体。此处控制是指直接或间接地持有或者控制企业、公司或其他实体 50%以上享受投票权的股本，但是，仅在这种持有或控制关系的存续期间，该等企业、公司或其他实体才被视为协议一方的关联公司。一方的关联企业不应包括另一方的竞争对手。

一　协议期间内，保密信息如以书面或其他实体之形式披露时应标示为『保密』，或类似保密字样；如以口头或其他非实体之形式披露而无法为上述字样或类似字样之标示者，披露方应于披露时即声明该信息为保密，并于自披露时起算三十日内，以书面记载该项信息之名称、内容、形式、披露之时间与披露人之姓名，并于该书面标示『保密』或类似保

密之字样交付予收受方；且该书面亦应被视为保密信息。本协议之签订及本协议之内容亦应视为保密信息。

二　除甲方另有书面指示，明示乙方与丙方得使用保密信息之范围外，收受方仅得就甲方之保密信息为以下目的之使用（以下简称「使用目的」）：(1) 评估、考核、衡量三方进一步发展交易或合作的可能性等非商业性之用途，及(2) 评估、测试、维修及销售披露方依本协议所提供之产品、技术及/或服务；乙方与丙方不得为任何第三人或其自身之目的或利益而使用甲方之保密信息，亦不得以该保密信息为自己或其他第三人为设计、研发、生产制造、销售、授权、或其他任何相关商业活动等用途。

三 对于依本协议而取得、持有或知悉披露方所有之保密信息，收受方应依本协议之规定及使用目的之范围，谨慎使用该保密信息。未经披露方事前之书面同意，收受方不得以任何方式或型态散布、泄露或公开披露方之保密信息予任何他人，或使第三人知悉，或持有，或取得，或使(利)用，或可得而知悉、持有、取得、使(利)用该保密信息，但其所属为执行本协议之使用目的之必要而须知悉前述保密信息之甲方关联企业、受雇人或顾问，则不在此限，惟收受方应于提供保密信息前告知该等人员应负之相关保密责任。倘若该等人员有任何违反本协议规定之情事，而致他方有损害者，应由收受方与其所属之各该违约人员连带对披露方负损害赔偿责任。

四　除依本协议之规定外，收受方不得拷贝、复制、变更、修改、反编译(decompile)、拆解、分析、还原工程(reverse engineering)或以其他方法利用或使用披露方之保密信息。收受方对于披露方之保密信息，并应以善良管理人之注意予以保管及维护其秘密性。收受方如知悉保密信息有遭泄露或其他任何遭第三人侵权之情事，应即通知披露方，并应尽力协助排除或防止泄露。

五　甲方有权要求乙方与丙方对回收的甲方电芯、Pack 等实物处理方式，如报废、拆解等提供处理方式的凭据。

六　收受方了解并同意披露方所属之一切保密信息，其专利权、商标权、著作权、商业秘密、专门技术或其他知识产权，皆归属于披露方或第三人所有；收受方并不因本协议之签订或执行而取得该保密信息之全部或部分之所有权、知识产权或其他权益。三方并同

意本协议之签订或其中任一条款之规定，皆对任一方之保密信息不产生授权、移转、转让或其他处分之效果。

七　未事先取得另一方的书面同意，任何一方及其客户、供应商、合作方及关联方等不得就甲乙丙三方签署的相关协议、合作事项以及三方之间的合作关系发表公开声明、新闻、公告或以任何方式进行对外宣传；未事先取得另一方的书面同意，任何一方及其关联公司等在市场推广活动中，不得擅自使用与对方商标、企业名称相同或近似的标识或名称和对方的其他知识产权，不得擅自使用对方商标、企业名称的部分或全部或与对方商标、企业名称近似的标识或与名称等制作名片、信封、公文纸及其他有关资料、宣传品和广告牌等。倘若任何一方之关联公司等有任何违反上述条款规定的情况，而导致他方遭受损害，应由收受方与其所属之关联公司等连带对披露方承担损害赔偿责任。

八　如甲方提出要求，乙方与丙方及对应人员应无条件接受甲方信息安全管理部门的定期或不定期信息安全审计。乙方及乙方人员不得以任何借口拒绝、干扰、妨碍、阻挠信息安全事件调查，不得转移、隐匿、篡改、毁坏调查证据。

九　未经授权禁止将 CATL 保密信息（包含系统权限、方案、价格、战略规划、需求、账号密码等）上传到外部网站（包括但不限于微博、小红书、抖音、Github）

十　乙方与丙方须对甲方公司数据进行分级，客户需求、合同及相关技术文档（包括但不限于图纸、方案、技术规格书、工艺等）应定义为涉密数据（后面统称甲方公司涉密数据）。

十一　乙方与丙方须指定专人、专门电脑来接收甲方公司涉密数据。

十二　乙方与丙方须对存储甲方公司涉密数据的文件夹和系统进行访问控制，确保不被非授权访问。访问权限要定期复查（至少每月一次）。

十三　乙方与丙方内部传递甲方公司涉密数据时要做数据脱敏。

十四　禁止将甲方公司涉密数据发送到乙方与丙方公司外部（如发到 QQ\微信、发到外部私人邮箱、上传到外部网盘等）。

十五　乙方与丙方须安排专人、专门的设备来打印甲方公司涉密数据（如有打印的场景）。

十六　乙方与丙方须对纸档的甲方公司涉密数据进行台账管理，定期盘点和追溯（至少每月一次）。

十七　业务往来，数据交互方式仅限双方官方正式邮箱，如需使用私人邮箱，须提前报备 CATL 安全保密办公室（电话：0593-2058110，邮箱：SSO@CATL.com）审批后使用，未经授权禁止将 CATL 涉密信息发送至微信、私人邮箱或第三方云盘等平台。

十八　收受方得以书面证明其所取得、持有或知悉之保密信息符合下列情形之一者，则其依据本协议规定所应负担之保密义务及使用限制，不适用之：

18.1 该信息于披露时已为众所周知，或其后因不可归责于收受方之事由，而成为众所周知者；

18.2 该信息于披露前，收受方即已知悉或持有者；

18.3 该信息系自无保密义务之第三者处获知者；

18.4 该信息为收受方独立开发者；

18.5 该信息系披露方自行公开，或向第三人披露，或使第三人持有、取得、使(利)用保密信息，而未对其课以保密义务者；

18.6 该信息系经披露方事前书面同意收受方披露者；

18.7 该信息系因应法令规定、诉讼或其他司法程序要求而披露者；惟收受方应于知悉时立即以书面通知披露方，以利披露方寻求任何保护措施，且其依前述规定所为披露或提供，应以法令规定或法院/行政机关命令范围为限。

十九 收受方同意披露方不保证其所提供或披露之保密信息之正确性与完整性，且了解该保密信息仅供收受方依本协议规定之目的使用。所有保密数据之内容，概以披露之实际内容为准（“AS IS”）。披露方对于其保密信息及其使用，不论其为明示或默示者，均不负任何保证或赔偿之责任。

二十 于本协议终止或期满时，或协议期间内应披露方随时之书面通知，收受方应立即停止使用自披露方取得之保密信息，并自协议终止、期满或收到披露方之书面通知后三十日内立即将该保密信息返还予披露方，或永久性地销毁或移除所持之披露方之保密数据，并包括其复制品、复印件、摘要、节录或以任何其他形式或媒介储存或呈现该保密信息之实体物或非实体物。

二十一 收受方对于依本协议规定所取得、持有或知悉披露方所属之保密信息，于本协议期间内以及自本协议因任何原因终止或协议期满后二年内，对该保密信息，仍应依本协议规定负保密之义务，不受本协议之终止或期满之影响。

二十二 披露保密信息并不使披露方因而发生应授予收受方权利之义务。任何一方均不因此产生与他方缔结任何协议，购买或销售、提供或接受任何产品或服务之义务、权利、承诺或要约。任一方于遵守本协议规定范围内，均得提供可能与他方之产品、服务或技术有竞争关系之产品、服务或技术予第三人，或提供其产品、服务或技术予他方之竞争者，不因本协议之签署而受拘束。

二十三 甲乙丙任一方有违反本协议任一条规定之情事者，他方得不经催告立即终止本协议并要求对方依本协议规定返还或销毁保密信息；如因此受有损害时，并得请求违约之一方赔偿损害。

二十四 三方间并不因本协议之签订而解释为有经销、代理、合伙、雇佣或其任何知识产权之授权关系。

二十五 本协议之任一条款如有无效或无法执行之情形者，不影响其他条款之效力。

二十六 本协议之任何增补、修改或变更，须经三方事前同意并以书面定之，始生效力。

二十七 本协议及其所产生之权利或义务之一部或全部，非经他方事前书面同意，任一方不得予以移转、转让或再授权任何第三人。

二十八 本协议为三方有关本协议目标所为之全部合意，并取代以往所有就本协议目标所为之口头与书面建议、交涉、声明、承诺及所有其他意见沟通。

二十九 三方同意本协议之解释、效力、履行及其他未尽事宜，悉依中华人民共和国法律为据（香港、澳门特别行政区和中国台湾地区除外）。三方间因本协议所生之任何争议或纠纷，三方应本着诚信友好之态度协商解决，若经协商仍不能解决时，因本协议所生之任何争议，三方当事人合意以甲方所在地有管辖权的人民法院为专属之第一审管辖法院。

三十 本协议正本共一式肆份，甲方执贰份、乙方执壹份、丙方执壹份，自三方盖章后生效；协议到期前一个月，若任意一方未书面提出异议，则本协议自动续展【3】年，续展次数不限。

（以下无正文）

甲方：宁德时代新能源科技股份有限公司

甲方（盖章）：

签署日期：2026-10-14

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

乙方（盖章）：

签署日期：2026-10-14

丙方：北京银汉华星商贸有限公司

丙方（盖章）：

签署日期：2026-10-14